

0001053-60.2016.8.26.0582

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

FORO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417,

São Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001053-60.2016.8.26.0582

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LEANDRO FERREIRA DE MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

LEANDRO FERREIRA DE MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal; porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, subtraiu, em proveito próprio, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 1 extintor de incêndio, 18 metros de fio, 1 bomba pressurizadora, 1 impermeabilizante e 1 garrafa térmica, bens avaliados, ao todo, em aproximadamente R\$ 1.610,00, pertencentes à vítima Antônio Vieira da Silva Júnior.

É da denúncia que, na data e local supracitados, o denunciado, após pular o muro, entrou na casa da vítima, que se encontrava em fase de construção, e arrombou a porta do quarto.

Em seguida, subtraiu os bens acima mencionados e deixou o local.

Entrementes, o denunciado foi visto pela vítima e sua genitora em frente ao local dos fatos, que não desconfiaram do furto nessa ocasião.

Porém, alguns dias depois, o réu voltou a furtar o local e foi surpreendido em posse dos bens subtraídos.

Recebida a denúncia (fls. 39/40), o réu foi citado (fls. 49) e ofertou defesa

preliminar (fls. 61/62). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado tudo por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, alegando a vulnerabilidade do réu, decorrente de sua dependência química.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, laudo pericial de fls. 31 e auto de avaliação indireta de fl. 32, além de depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A vítima Antônio Vieira da Silva Júnior, disse que foi furtado várias vezes pelo réu, desde ferramentas, até bens particulares, ressaltando que os bens elencados na denúncia não foram recuperados. Indagado, respondeu que o prejuízo foi de aproximadamente de dois mil reais. Às perguntas do Ministério Público, alegou ter visto o acusado por volta das 23h30, na companhia de sua esposa e do filho de quatro anos de idade, o que desviou suspeitas. Também afirmou ter visto o réu várias vezes em frente a construção, local que afirmou ser sua residência.

A testemunha genitora da vítima Olivalda Teodora Bento, afirmou que se lembra do fato e viu o denunciado pegando os objetos citados. Alegou, ainda, que o acusado atuava na companhia da esposa e do filho. Indagada, respondeu que viu o réu pegando ferramentas e objetos, em seguida colocados no carrinho de mão. Às perguntas do Ministério Público, mencionou primeiramente que seu filho não estava na hora desses acontecimentos e, depois, que viu o denunciado com a esposa e o filho conduzindo o carrinho de mão, porém não desconfiou que se tratavam de objetos subtraídos.

A testemunha policial civil Anderson Munhoz Martins, afirmou que se recorda dos fatos. Confirmou que coincide com os depoimentos prestados a informação de que a genitora da vítima teria avistado o acusado em frente ao imóvel. Alegou que o réu confessou, na delegacia, ter praticado o furto. Acrescentou que os bens não foram recuperados, pois foram utilizados para sustentar o vício em drogas.

Interrogado o réu Leandro Ferreira Macedo, afirmou ser dependente químico, além de estar trabalhando e catando reciclagem. Alegou que estava andando sozinho com um carrinho de mão quando viu duas treliças de obra em um terreno sem cercas. No dia seguinte, voltou ao local com sua mulher. Afirmou, ainda, que não pulou muro e apenas pegou as duas treliças. Negou sua autoria no furto descrito na exordial. Negou as alegações de que confessou o crime na delegacia policial. Confirmou ser autor da assinatura na fl. 08

No caso dos autos ficou clara a ação delituosa do agente, os depoimentos das testemunhas relatando com detalhes os fatos narrado na peça exordial, inclusive avistou o réu pegando os objetos do local, corroborados com os demais elementos de provas carreados aos autos.

A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal deve ser reconhecida. Segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como os laudos periciais, os fatos ocorreram em período noturno.

E, segundo Guilherme de Souza Nucci:

“entende-se por repouso noturno, a fim de dar segurança à interpretação do tipo penal, uma vez que as pessoas podem dar início ao repouso noturno em variados horários, mormente em cidades grandes, o período que medeia entre o início da noite, como o por-do-sol, até o surgimento do dia, com o alvorecer. A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio” (Código Penal Comentado – 5ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 624).

Ressalto desde já não haver nenhuma incompatibilidade entre a causa de aumento do

crime praticado em repouso noturno com a figura do furto qualificado, desde que se relacione com qualificadoras objetivas, conforme a moderna jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada está sim em absoluta consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte na apreciação do recurso especial representativo da controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado.

2. Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifica-se não haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.

3. Assim, à míngua de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios termos.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015)

As qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e escalada, ficam reconhecidas.

Ficou comprovado através do laudo pericial de fl. 31, que o agente ingressou no local do furto valendo-se de rompimento de obstáculo e escalada. Nesse sentido os depoimentos das testemunhas.

Lado outro, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Com efeito, se não houver o deslocamento, a outra qualificadora será simplesmente desconsiderada e contribuindo para a maior reprovação da conduta.

Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora.

Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (abaixo) utilizo uma das circunstâncias para fins de incidência da qualificadora e a outra para o como exasperação na primeira fase de dosimetria.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Nos termos dos arts. 68 e 59 do CP, passo à dosimetria individual da(s) pena(s). Na primeira fase, verifico que o acusado possui Maus antecedentes (fls. 65/76), tratando-se, inclusive, de reincidente específico. Notável, ainda, o fato de ser

dependente químico que, mesmo em fase de tratamento, retornou a transgredir. Além disso, nos termos da Súmula 443, utilizo a escalada como exasperação na primeira fase de dosimetria, de forma que fixo a pena-base acima do mínimo legal de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante de confissão espontânea pleiteada nas alegações finais da defesa, considerando que, em audiência, o próprio acusado negou tal fato e reconheço a agravante da reincidência específica, conforme processo nº 0000334-49.2014.8.26.0582 (fls. 77), de forma que agravo a pena intermediária em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14(quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão do fato ter sido cometido durante o repouso noturno, majoro a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto. Mesmo se considerada a reincidência específica, a imposição de regime mais gravoso seria desproporcional à conduta e ao resultado do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR LEANDRO FERREIRA DE MACEDO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal, em regime semiaberto.

Poderá recorrer em liberdade, se por outro não estiver preso.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s) as (fl. 51).

Defiro a justiça gratuita, cuja execução deve observar o art. 12 da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução oportunamente.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 11 de janeiro de 2022.

Matheus Oliveira Nery Borges
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA